

עין משפט
גז מוצה

לטי:

טעמאָ בײַזיקן (גיטן דף גב: וס) אַזל כאַן דשלאַ זשציל היטומים ממנין אותו דטוב היה להם שלא היה להם אפטרופוס אלא זשציל תקנת העולם ממנין אותו כדי שיסמור השור שלא יגח אי אמרת דמשלם ממנעי ולא עזדי וזירושלמי זבנוקין אמר אחיא דר' יוחנן כרבנן זבתמיה אפילו יסבור כאזא שאול דאמר מינווה ז"ד ישבע זעי הואז בר אינש למיתב וזוי גגין דמתקרי מהימן כלומר לא ימנע זשציל כך אם יהיה זקוק לפרוע אם ישפע דשמח הוא שנחשב זכך לנאמן כשז"ד ממנין אותו אַזל גבי שור אין נחשב לנאמן זשציל מניי זה שאין זה זשציל תקנת יתומים אלא זשציל שלא יזיק לעולם ואין נחשב אלא כסומר זעלמא שסומר השור שלא יזיק ורזבי יוסי ז"ח כאזא שאול אפילו יסבור כרבנן אדם מזבתי עזמו מן השזועה ואין אדם מזבתי עזמו מן התשלומין כלומר זשציל השזועה יהיה נמנע שלעולם זריך לישבע שלא עייב כלום משלהם ונראה דאפילו נאזד דזר משל יתומים שלא ישבע שלא פשע שאס כן יהיו מננשים אַזל זזה אין חושש אם יש עדים או אם מודה (א) הוא זעזמו שפסע לא ימנע אם מזיקין אותו לשלם: **אי בתם פשיטא**. וז"ס דאשמועי' דמעמידין אפטרופוס לתם א"כ ה"ל למתני ר' יעקב מחייב ותו לא ומדנקט ח"ג משמע דאיטריך דלא נימא נוק שלם:

ורא ששלא ארא פראא דמועד.

ורכא לא זעי לשנויי הכי מדלא קמי ר' יהודה אומר חייב נ"ש ור' יעקב אומר ח"ג ועוד דמשמע ליה לרבא זכיון דלא נטריה כלל ה"ל למתני אין משלם אלא חצי נוק שזוהי החידוש ומדקאמר משלם ח"ג משמע דקמ"ל דמשלם אפילו ח"ג אַזל השתא דנטריה שמירה פחותה חידוש הוא דקמ"ל דמשלם אפילו ח"ג ועוד דמשמע ליה ח"ג מגופו כסתם ח"ג דכלל מקוס: **אדמוכי** דה במועד דוקמיה בתם. מיהם דמעיקרא הוה פריך אי זתם פשיטא ולא הוה זעי למיתר דאתא לאשמועינן דמעמידין אפטרופוס לתם כדפי' לעיל דאם כן ה"ל למיתר רבי יעקב מחייב והשתא פריך לאוקמיה זתם וי"ל דהשתא דאסיק אדעתיה דאמר זד תמות זמקומה עומדת לא מני למתני רבי יעקב מחייב דאיטריך להזכיר ח"ג לאשמועינן דמעמידין אפטרופוס לתם ואי הוה תני מחייב הוה מוקמינן לה זמועד אַזל תם פטור דאין מעמידין אפטרופוס לתם ואיטריך לאשמועינן דמועד משלם נ"ש לאפוקי ממז"ד זד תמות זמקומה עומדת אַזל מעיקרא דלא הוה אסיק אדעתיה זד תמות כו' פריך שפיר אי זתם פשיטא דאי לאשמועינן מעמידין אפטרופוס לתם אתא לתני מחייב והוה מוקמינן ליה זתם דלמועד לא איטריך:

אפטרופוס לתם דאשמועינן) ליה זבתניתא זתרייתא דאמר אין מעמידין הלכך ע"כ קמייאת נמי זמועד ולא נטריה כלל ומשלם ח"ג דמועדות: אלא לרבא דאמר לא פליגי. ואית ליה לר' יעקב מעמידין אפטרופוס לתם: אדמוקי לה. לקמייאת זמועד לוקמא זתם:

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

ממנעי ולא עזדי. אפטרופוס: מענייט אפטרופוס. שלא שמרהו כראוי: וחוזרין ונפרעין מן היסומים לני גדלי. דאי לא ממנעי ולא עזדי: חזר לסמוסו. לקמן מפרש מאי קאמר: **מאי הרי הוא זסמוסו דקאמר סומכוס**. זרישא: אינימא דלא מייעד. זששג נגיחות לשלם מעלייה כשהועד: הא

מדקתני סיפא נפקה החרש חזר לסמוסו. דקסבר רשות משנה מכלל דמעיקרא אייעד ליה: **הרי הוא זסמימוסו**. דלא גבי נגיחות תמות מיניה דאין מעמידין אפטרופוס לתם לגבות מגופו: **רשום משנה**. הרשות שזשתנה לה שינא מידי אפטרופוס ונכנס לרשות זעלים משנה את העדאמו: ה"ג ר' יעקב **משלם ח"ג: זמאי עסקין**. דאזטריך ליה למיתני ח"ג ולא תנא רבי יעקב מחייב: אי דעזד ליה **שמירה**. מעולה ונפרצה זלילה או שפרצה לסטין משוס הכי פטר ליה מנוק שלם כלל כלל לא זעי לשלומי: ואי דלא עזד ליה **שמירה**. מעולה כוליה נוק זעי לשלומי: **שמירה פחותה**. נעל זפניה כראוי ואמרינן [לקמן] (ד' נה:) דלת שיכולה לעמוד זרות מנזיה זכו כראוי והיינו שמירה פחותה אלא רוח שאינה מנזיה ואזטריך לאשמועינן דמשתלם ח"ג ולא כולו ולאפוקי מהני תנאי דפליגי זשילהי פירקין [מה:] דאיכא למ"ד דפטור ואיכא דמחייב ליה נוק שלם ואשמועינן הכא דרבי יעקב סבר לה כרבי יהודה דאמר זשילהי פירקין [שם] זמועד סגי ליה זשמירה פחותה דמייתרי זיה קראי ומפטור מנוק שלם ומיהו זחצי נוק מחייב כדאמרינן לקמן [שם] לא פטר ר' יהודה אלא על זד העדאה שזו אַזל זד תמות זמקומה עומדת ותם לא סגי ליה זשמירה פחותה דלא מייתרי זיה קראי ואע"ג דזך זד תמות מגופיה משתלם אית ליה לר' יעקב מעמידין אפטרופוס לתם לגבות מגופיה כרבנן דפליגי עליה דסומכוס לעיל: **ולא פליגי**. ר' יעקב ורבי יהודה: **ולאזבי דאמר פליגי זמאי פליגי**. אי זתם לא קאמר רבי יהודה נ"ש ואי זמועד ושמירה פחותה הא שמועינן ליה לרבי יהודה אפילו זשור של פיקח ח"ג ותו לא ואי זדלא נטריה כלל מאי טעם דר' יעקב: **ולא נטריה כלל**. וקאמר רבי יהודה נ"ש החצי מן העלייה והחצי מן גופו דשמועינן לרבי יהודה לקמן דכל תם ונעשה מועד זד תמות זמקומה עומדת ומגופו נגזית והאי אע"ג דלית ליה זעלים זני דעה מעמידין אפטרופוס לתם לגבות מגופו זד תמות: ורבי **יעקב סבר לה כרבי יהודה זחדא**. דכל תם ונעשה מועד זד תמות זמקומה עומדת לגבות מגופו הלכך הכא פטור מזד תמות דזכה פליג עליה דקסבר אין מעמידין אפטרופוס לתם כו': **זשלמא לאזבי דאמר פליגי שפיר**. מוקי לה זמועד למתניתא קמיתא דזתם ליכא לאוקמא לאשמועינן דמעמידין

אפטרופוס לתם דאשמועינן) ליה זבתניתא זתרייתא דאמר אין מעמידין הלכך ע"כ קמייאת נמי זמועד ולא נטריה כלל ומשלם ח"ג דמועדות: אלא לרבא דאמר לא פליגי. ואית ליה לר' יעקב מעמידין אפטרופוס לתם: אדמוקי לה. לקמייאת זמועד לוקמא זתם:

מסורת הש"ס

^(א) ז"ל אמרי' יעב"ך,
^(ב) [לקמן מ': א.] (א) [לעיל יח. לקמן מה': א.] (ד) זס"א: דהא שמועינן,



הגהות הב"ח

^(א) תוס' ד"ה דאי אמרת וכו' או אם יודיע הוא זעזמו שפסע: